

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 근태(외출) 관리 소홀

해 당 부 서 ■☞지역본부 ☞☞·☞☞지사

조 치 부 서 ■☞지역본부

내 용

1. 업무개요

公社는 직원이 준수하여야 할 복무규율 및 근로조건에 관한 기준 등 제반사항을 「취업규칙」으로 제정·시행하고 있으며,

임직원은 「취업규칙」 제9조, 제10조 및 제11조에 따라 근로시간(출·퇴근 및 휴게시간)을 준수하며 제27조에 따른 출장 복무규정을 준수하고 있다.

2. 판단기준

公社 「취업규칙」 제9조(근로시간) 및 제13조(외출¹⁾)에 따르면 직원의 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 정하고 있고, 근무시작시간 및 종료시간과 연속하여 외출할 수 없다고 규정하고 있다.

1) 인사혁신처 「국가공무원 복무징계 관련 예규」(제188호, 2024.12.20.) 용어 정리에 따르면 “외출”이란 “근무시간 중 개인 용무를 위해 근무 장소 외부로 나간 후, 근무 종료시간 이전에 돌아오는 것”이라고 정의함

따라서 근무시간 중 개인용무를 위한 외출이 불가피한 경우라 하더라도 근무시작시간 및 종료시간과 연속하여 외출을 할 수 없고, 용무를 마친 뒤 반드시 사무실에 복귀하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■♣지역본부 ※♣·♣♣지사 농어촌사업부장 O급 △※○(이하 “△※○”라 한다)는 [표 1]과 같이 개인적인 용무를 위해 근무 종료시간과 연속하여 외출을 실시하고, 용무를 마친 뒤 사무실에 복귀해야 함에도 이를 이행하지 않았다.²⁾

[표 1] 외출 후 미복귀 현황(2025.1.1. ~ 2026.2.11.)

부서명	직급	성명	일자	근태(외출) 처리시간	용무	비고 (현 근무부서)
■♣지역본부 ※♣·♣♣지사	O급	△※○	‘**.*.*.	17:30~18:00 (30분)	후포항 어촌뉴딜사업 소송관련 자료 수령	■♣지역본부 ◆□지사
			‘**.*.**.	17:30~18:00 (30분)	사원 숙소 누수 확인	

자료: 부서 제출자료(+++++) 및 SAP 시스템 자료 재구성

그 결과 근무시간 종료 이전에 돌아오지 않는 외출은 외출 제도의 취지에 반하는 결과를 초래할 수 있으며 직원 간 건전한 근무 분위기를 저해하고 복무기강을 해칠 우려가 있다.

다만 公社「취업규칙」 제13조(외출)에서 직원은 근무시작시간과 종료시간과 연속하여 외출할 수 없다는 규정이 2025. 12. 31. [표 2]와 같이 개정된 점으로 볼 때

2) 외출 이후 사무실에 미복귀한 사유: 외출 제도에 대한 오해로 복귀하지 않고 퇴근하였다고 진술하였다.

[표 2] 「취업규칙」 일부 개정(안) 신·구 대비표(2025.12.31. 시행)

현행	개정	개정사유
제13조(조퇴 또는 외출) 직원이 조퇴 또는 외출하고자 할 때에는 별지 제2호 서식의 조퇴부 또는 별지 제3호서식의 외출부에 기재하고 결재권자의 승인을 받아야 한다. <신 설> <신 설> <신 설>	제13조(외출) ① 직원은 근무시간 중 불가피한 사적응무수행을 위해 외출할 수 있다. 다만, <u>근무시작시간 및 종료 시간과 연속하여 외출할 수 없다.</u> ② 직원이 외출하고자 할 때에는 별지 제3호서식의 외출부에 기재하고 결재권자의 승인을 받아야 한다. ③ 연간 외출 누적시간이 본인 1일 소정 근로시간에 도달할 때마다 연차휴가에서 1일씩 차감한다. 다만, 연차휴가가 부족한 경우에는 해당 직원이 보유한 다른 휴가에서 차감할 수 있다. ④ 제3항에 따른 휴가 차감이 불가능한 경우 해당 일수에 대해 결근으로 처리한다.	<u>○ 조퇴 규정 폐지</u> ○ 외출에 대한 정의 및 사용기준 명확화 ○ 연간 외출 누적시간에 따라 연차휴가 및 타 휴가 차감 규정 신설 ○ 휴가 차감이 불가능할 경우 결근처리 규정 신설

자료: 총무인사-5896('25.12.31.) 시행 공문 발체

△※○는 외출을 실시하고 복귀하지 않은 시점이 관련 규칙 개정 이전이므로 관련 규정 미비로 인한 사각지대였음이 인정되나

해당 부서 직원이 외출을 사용할 때 개정된 「취업규칙」을 준수할 수 있도록 상위 부서 단위의 전 직원 교육이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서(관련자) 의견

■♣지역본부 ※♣·♣♣지사에서는 지적 사항에 대해 이견이 없고 향후 동

일한 사례가 발생하지 않도록 직원의 근태관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시 하였고,

관련자인 △※○의 경우에는 지적 사항에 대해 이견이 없으며 복무규정을 충분히 숙지하고 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(■♣지역본부장)은 직원이 외출을 할 경우 「취업규칙」에 따라 근무 종료시간과 연속하여 실시하지 않도록 전 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)